BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT – Đà Nẵng

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Thời gian làm bài kiểm tra: **180 phút**

Câu 1. (Chung cho tất cả các thí sinh)

Bà Đàm Thị T và ông Lê Thiệp có hai người con gái là Lê Thu và Lê Thanh. Cả gia đình sống ở khu tập thể Vân Hồ. Năm 1994, ông Thiệp chết, năm 1996, khu tập thể Vân Hồ bị giải tỏa để làm đường. Ngày 4/12/1996, bà Tuyết cùng 2 con gái được cấp nhà ở mới (đứng tên Bà Tuyết) tại Phòng 101, tầng 1, nhà G, tập thể X, Thanh Xuân, Hà Nội với diện tích nhà chính là 33,5 m^2 và diện tích khu công trình phụ dùng chung với tầng 2 khoảng 4,92 m^2 (Theo quyết định phân nhà tái định cư số 369/QQĐ ngày 4/12/1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Cụ C (mẹ bà Tuyết) có căn nhà tại số 120 phố M. năm 1998, Cụ C có để lại cho bà Tuyết căn nhà này. Năm 1999, 3 mẹ con bà Tuyết chuyển về ở tại nhà số 120 phố M. Căn hộ số 101, tầng 1, nhà G, Tập Thể X, Thanh Xuân, Hà Nội, bà Tuyết dự định cho thuê.

Gia đình bà Lê Thị Hoa (em ruột ông Thiệp) đang sinh sống tại nhà số 6 K2, Tập thể K, Hai Bà Trưng, Hà Nội có diện tích là 12 m^2. Vì ở quá chật chội mà lại thấy căn hộ của bà Tuyết để không chưa có người thuê nên bà Hoa đã gặp bà Tuyết hỏi mượn nhà để chuyển đến ở cho rộng rãi hơn. Ngày 15/1/1999, vì thương em chồng, bà Tuyết đã đồng ý cho bà Hoa mượn căn hộ số 101, tầng 1, nhà G, Tập thể Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 22/1/1999, gia đình bà Hoa đã chuyển đến căn hộ này. Bà Hoa cam kết khi nào bà Tuyết có nhu cầu thì gia đình bà Hoa sẽ trả ngay.

Đầu năm 2000, bà Hoa nói với bà Tuyết đưa Quyết định phân nhà để cho Công ty quản lý nhà tái định cư kiểm tra. Bà Tuyết đã đưa các giấy tờ thuộc căn hộ số 101, tầng 1, nhà G, Tập thể Thanh Xuân, Hà Nội cho bà Hoa. Cuối năm 2000, bà Tuyết đòi lại giấy tờ thuộc căn hộ số 101, tầng 1, nhà G, Tập thể Thanh Xuân, Hà Nội nhưng bà Hoa bảo đã bị mất cắp.